

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5258/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย ดิ่ง ชัย ชนะ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 มาตรา 8, มาตรา 16, มาตรา 19

เนื้อกระป๋องที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายเป็นเนื้อของกระป๋องที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่า โดยถูกต้อง แต่มีได้ฆ่าภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสัตว์จะต้องฆ่าสัตว์นั้นตามวันเวลาระหว่างที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แสดงให้เห็นว่ากฎหมายกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดวันเวลาที่จะฆ่าไว้ในใบอนุญาต การฆ่าสัตว์จึงต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จึงจะถือเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อกระป๋องมีได้ฆ่าตามวันและระหว่างเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ถือได้ว่ามีได้ฆ่าโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื้อกระป๋องที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่าย จึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยย่อมมีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 มาตรา 16, 19.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบังอาจมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเนื้อกระป๋องจำนวน 55 กิโลกรัม อันเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ฆ่าจากพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตำรวจ

จับจำเลยได้พร้อมเนื้อกระป๋องดังกล่าว และแข่งบรรจุเนื้อสัตว์เป็นของกลาง ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2502 มาตรา 16, 19

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 มาตรา 16, 19 ลงโทษปรับ 500
บาท ถ้าไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้
พร้อมด้วยเนื้อกระป๋องที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายหนักประมาณ 55 กิโลกรัม บรรจุอยู่
ในช่องไม้ไผ่ เป็นเนื้อของกระป๋องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้นางสมมิตร บิลอับ
ดุลลาร์ ฆ่าในวันที่ 10 ธันวาคม 2530 ระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง
24.00 นาฬิกาแต่กระป๋องตัวดังกล่าวได้ฆ่าในวันที่ 16 ธันวาคม 2530 ซึ่งเป็นวันที่เจ้า
พนักงานตำรวจจับจำเลยได้ ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าจำเลยกระทำผิดตาม
ฟ้องหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นเนื้อของกระป๋องที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าโดย
ถูกต้อง แต่มิได้ฆ่าภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตจะถือว่าเป็นเนื้อ
กระป๋องที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าหรือไม่นั้นต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ฆ่าสัตว์ จะต้องฆ่าสัตว์นั้น ตามวันและระหว่างเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแสดงให้

เห็นว่า กฎหมายได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดวันเวลาที่จะฆ่าไว้ในใบอนุญาตการฆ่าสัตว์จึงต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จึงจะถือเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อกระบือมิได้ฆ่าตามวันและระหว่างเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ถือได้ว่ามิได้ฆ่าโดยชอบด้วยกฎหมายเนื้อกระบือที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายจึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่า จำเลยย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 มาตรา 16, 19 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ